

1500160-60.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adriana Sant'Ana de Oliveira

Autos nº. 2021/000046

Segunda Vara Criminal da Comarca de São Vicente.

Vistos.

Adriana Sant'Ana de Oliveira, qualificado(a) nos autos, foi denunciada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, ...

0

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

2ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerick, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1500160-60.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500160-60.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adriana Sant'Ana de Oliveira

Autos nº. 2021/000046

Segunda Vara Criminal da Comarca de São Vicente.

Vistos.

Adriana Sant'Ana de Oliveira, qualificado(a) nos autos, foi denunciada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

De acordo com a acusação, no dia 10 de janeiro de 2021, por volta das 14 horas e 32 minutos, na Avenida São Paulo com a Rua Guarulhos (Quarentenário), nesta cidade e Comarca de São Vicente, a acusada trazia consigo e mantinha em depósito, para venda e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e

regulamentar, 53 microtubos contendo cocaína, 27 porções de maconha e 4 pedras de crack, as quais determinam dependência física e psíquica.

Narra a denúncia que policiais militares estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando abordaram a acusada que portava entorpecentes para traficar. Narra, ainda, que os policiais em revista pessoal, encontraram as porções de maconha, crack e cocaína, acima mencionadas, em uma pochete.

Na fase policial o réu permaneceu em silêncio (fls. 06).

A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial e foi recebida em 20 de janeiro de 2021 (fls. 100/101).

A ré foi citada pessoalmente (fls. 145) e apresentou resposta à acusação (fls. 149).

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal), foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 193/194).

Foi juntado aos autos laudo definitivo das drogas apreendidas (fls. 216/218).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas de acusação, cujo rol foi adotado pela defesa. Por fim, o réu foi interrogado. (fls. 230 e 270-gravações).

Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público requereu a procedência da ação. Requereu a fixação da pena consideravelmente acima do mínimo legal, por força do artigo 42, da Lei 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal. Requer o reconhecimento do agravante sobre a calamidade pública, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, visto que o crime foi cometido No período de calamidade pública. Por fim, requereu a fixação do regime inicial como fechado, sendo o único compatível com a natureza do delito (fls. 276/280).

A Defensoria Pública requereu que a ação seja julgada improcedente, absolvendo-se a ré, pela conduta descrita no artigo 33, caput, da lei 11343/06, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente salientou que não há grande quantidade de drogas e requereu que na segunda fase da dosimetria não agrave o estado de calamidade pública (fls. 283/292).

É o relatório.

Fundamento.

A denúncia procede.

A autoria e materialidade restaram demonstradas.

A testemunha policial VITOR HUGO PEREIRA DOMINGUES, narra que no dia dos fatos estava em patrulhamento em local conhecido como ponto de drogas, em dado momento avistou a denunciada passando com algo parecido com filete de maconha e entregando a o objeto a um rapaz de bicicleta, que em toca entregou uma nota de cinco reais. Narra que o indivíduo, que efetuou a compra do entorpecente se evadiu, por notar a

presença da viatura, conseqüentemente efetuou-se a abordagem na acusada, pois estava em um ponto de tráfico em uma atitude suspeita.

Relata que foram apreendidos maconha, cocaína, crack e dinheiro, dentro da bolsa e nas vestes da acusada. Narra que a acusada assumiu o ato delitivo e fez a entrega da maconha para as autoridades policiais.

A testemunha policial JONATAS DOS SANTOS SILVA, narra que no dia dos fatos estava em patrulhamento em local conhecido como ponto de drogas. Avistaram a acusada que entregando uma porção de entorpecente a um rapaz e esse indivíduo, que após se evadiu, entregou uma nota de cinco reais, em troca, para a acusada. Relata ainda que a denunciada guardava o entorpecente na vestimenta e em uma bolsa, haviam três tipos de entorpecentes maconha, crack, cocaína e dezessete reais em dinheiro. Relata que já havia efetuado a prisão da acusada, anteriormente, em ato de traficância.

Conta que não puderam ir atrás do rapaz que fugiu, por procedimento da polícia, relatando que quando é detida uma pessoa, por se tratar de local de risco, a equipe não pode se dividir.

Narra que não foi feita revista na acusada e que os entorpecentes foram retirados pela própria acusada e a revista foi feita no DP, por uma policial.

Em juízo a acusada negou a prática delitiva. Narra que foi até o ponto de tráfico, com uma nota de cinco reais para comprar crack, conta que no momento que foi efetuar a compra do entorpecente os policiais chegaram, porém, alega que, os responsáveis pela venda da droga fugiram.

Alega que chorou implorando que os policiais não a prendessem, pois já havia sido presa, anteriormente, pelo policial JONATAS.

Alega, ainda, que dispunha apenas uma maconha do valor de cinco reais. A versão da acusada restou isolada no conjunto probatório. Nada há nos autos para desmerecer o depoimento dos policiais.

Consigne-se que a materialidade restou comprovada através da prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09) e laudo toxicológico (fls. 216/218).

Logo, uma vez presentes autoria e materialidade delitiva, a condenação é medida de rigor.

Passo, então, a dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal a pena-base será fixada atendendo-se as diretrizes do artigo 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

O preceito secundário do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 prevê pena em abstrato entre 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1500 dias-multa.

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06 não são desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual fixo a pena base acima no mínimo legal, resultando em 5 anos, mais 500 dias-multa.

Não reconheço a agravante, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, visto que o crime foi praticado em janeiro 2021, quando o Decreto não estava mais em vigor.

Não havendo outras causas modificadoras, torno a pena até aqui fixada.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, em razão da pena fixada.

A ré não poderá apelar em liberdade, conforme determinação do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

DECIDO.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar ADRIANA SANT'ANA DE OLIVEIRA, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 c.c. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, à pena de 5 anos e 500 dias-multa a pena privativa de liberdade.

A acusada não poderá apelar em liberdade.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto.

Providencie a transferência do dinheiro apreendido ao FUNAD.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 5 de abril de 2021.

Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA